

1501518-88.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282084/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20850043 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 6230/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501518-88.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282084/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20850043 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 6230/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2282084 - 03º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 6230/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Pedro Camacho Massitelli

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA projetada b, 32 - jd. marisa cristina

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15055000Tipo de prisão: Flagrante; Local de

prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PretoTipo de

prisão: Flagrante; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do

Rio PretoArt. 33 "caput" do(a) SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNAD

Réu Preso

Aos 23/05/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito

DR. CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a

audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a

presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA BEATRIZ PRANUVI COSTA SILVEIRA. Presente o réu João Pedro Camacho Massitelli, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. WLADEMIR LOPES DIAS JUNIOR, OAB 393.494/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas Rafael Ribeiro Carneiro e Thiago Roberto Themoteo da Silva, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. JOÃO PEDRO CAMACHO MASSITELLI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 10h, na Rua Projetada B, número 32, Jardim Marisa Cristina nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, após adquirir ou receber de pessoa não identificada, trazia consigo, armazenava e mantinha em depósito 7.590 gramas de Cannabis sativa L. (maconha) e 29,49 gramas de cocaína, com o intuito de vender, fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, a terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de guardar em sua residência duas balanças de precisão da marca "SF-400", R\$ 6.203,65 em dinheiro e 54 invólucros plásticos com fechamento "zip". O réu foi preso em flagrante (fls. 01/02) e teve sua prisão foi convertida em preventiva. (fls. 66/69). O réu foi notificado (fls. 119) e apresentou defesa preliminar (fls. 123/124). A denúncia foi recebida às fls. 125/126. Folha de Antecedentes (fls. 48/49) e certidão de eventos (fls. 50/51) foram juntadas aos autos. No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas Rafael Ribeiro Carneiro e Thiago Roberto Themoteo da Silva. Após, o réu foi interrogado. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes descrito na denúncia foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termo de declarações (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 21/24), auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), laudo de constatação (fls. 31/34), fotos (fls. 35/40), exame químico-toxicológico (fls. 86/88), laudo pericial (fls. 89/91), laudo dos aparelhos celulares (fls. 138/145) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. Interrogado nesta data, o réu João Pedro Camacho Massitelli forneceu ampla e detalhada confissão, tendo admitido que havia recebido o valor de R\$ 5.000,00 para guardar em sua residência as drogas e as balanças de precisão apreendidas. Alegou que estava desempregado e que precisava de dinheiro para sustentar sua família. No mesmo sentido, os policiais militares Rafael Ribeiro Carneiro e Thiago Themoteo da Silva relataram que, no dia dos fatos, após receberem uma denúncia de que um indivíduo havia pulado em um cento espírita, passaram a diligenciar pelo bairro e acabaram-se deparando com o acusado, cujas características batiam com aquelas que haviam sido passadas pelos populares. Contaram que, ao avistar a viatura, o réu tentou empreender fuga, mas acabou sendo detido. Em verificação às proximidades, encontraram quatro porções de cocaína. Jennifer apareceu momentos depois e perguntou o motivo da abordagem do namorado, que havia informado falsamente seu endereço. Diante disso, havendo fundadas suspeitas de que possivelmente haveria mais drogas na residência, dirigiram-se até o imóvel, onde Jennifer autorizou o ingresso dos policiais. No quarto de casal, foram encontradas nove porções grandes de maconha, algumas em forma de tijolo, oito invólucros lacrados com cocaína e duas balanças. Em outro armário, na cozinha, localizaram dinheiro dentro de potes de achocolatados, no valor total de R\$ 6.203,65, além de vários saquinhos de fechamento "zip." Em confissão informal, João Pedro admitiu a posse das drogas e do dinheiro, afirmando que teria iniciado a prática do tráfico após ter ficado desempregado. Ora, diante de tais circunstâncias, estando a confissão do acusado em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos, não resta outro caminho a seguir que não a condenação do acusado como

incurso no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, nos exatos termos da denúncia. Vale destacar que não há que se falar em nulidade das provas produzidas, haja vista que, além de a própria namorada do réu ter admitido expressamente que autorizou a entrada dos policiais no imóvel (fls. 06), as circunstâncias dos fatos, por si só, já seriam suficientes para legitimar o ingresso na residência. Primeiro, porque já havia denúncia de populares de que o acusado teria pulado em centro espírita. Segundo, porque, ao avistar a viatura, o réu tentou empreender fuga. Terceiro, porque, ao lado do acusado, foram localizadas quatro porções de cocaína. Quarto, porque, ao ser indagado pelos policiais, o réu forneceu endereço errado de sua residência para tentar despistá-los. Todas estas circunstâncias, portanto, já seriam mais do que suficientes para caracterizar a fundada suspeita, de modo a autorizar a diligência realizada pelos policiais na residência do acusado. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, diante da diversidade e especialmente da expressiva quantidade de drogas apreendida, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo, portanto, a pena no patamar anteriormente fixado. Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, valendo destacar que a reincidência do acusado e expressiva quantidade de drogas apreendidas afasta a possibilidade de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu JOÃO PEDRO CAMACHO MASSITELLI à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, em razão dos maus antecedentes do acusado e, também, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente diante da reincidência do acusado. Como o réu respondeu ao processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Em razão da pena aplicada e do período de prisão cautelar cumprido até o momento, inviável a aplicação do art. 387, §2º, do CPP para fixação de regime menos gravoso. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro (R\$ 6.203,65) e das duas balanças de precisão apreendidas em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comuniquese. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defesa intimada para

apresentar as razões recursais no prazo legal. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.